

시 정 사 항

1. 제 목 : 경비용역 계약업무 부적정

2. 관계기관 : ○○병원

3. 내 용 : ○○병원에서는 건물 및 시설전반에 대한 방화, 방범, 보안 및 내원객의 편의제공 등을 위하여 [표 1]과 같이 경비용역 계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 경비용역 계약현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약업체	비고
경비용역	₩₩₩,₩₩₩	'15. 4. 1. ~ '16. 3.30.	★★★★	

가. 계약금액 산정에 관한 사항

「지방세법」 제82조의3 및 제82조의4에 따르면, 주민세 종업원분의 표준세율은 종업원 급여총액의 1천분의 5로하며, 해당 사업소의 종업원 수가 50명 이하인 경우에는 종업원분을 부과하지 않는다고 명시하고 있습니다.

따라서, 경비용역 업무 담당자는 계약금액의 산출 내역을 작성하고자 할 경우에는 관련법률 등을 검토하여 계약업체가 면세대상인지를 확인하여야 하며, 면세 대상일 경우 계약금액 산출 내역서 작성 시 주민세 종업원분 금액을 제외하여야 합니다.

그런데, ○○병원 경비용역 계약현황을 살펴본 결과, 경비용역은 경비팀장 등 총 20명이 경비업무를 수행하고 있어 면세대상에 해당함으로 계약금액 산출 내역서에서 주민세 종업원분을 제외하여야 함에도 관련 법률을 인지하지 못하여 계약기간 동안 2,539,271원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

나. 계약체결 업무에 관한 사항

경비용역은 ★★★★★와 수의계약을 체결하고 있으나, 「국가를당사자로하는 계약에관한법률시행령」 부칙(제22282호)에 따라 ★★★★★는 수의계약 체결권이 '15.12.31.부로 상실됨에 따라 계약업체 선정 시 계약방법(경쟁입찰, 수의계약 등)의 결정 및 타 보훈단체의 계약요구 등을 감안할 때 계약에 상당한 시일이 소요됨으로 이를 감안하여 업무를 추진함으로써 경비업무의 공백이 발생하지 않도록 업무를 추진하여야 합니다.

따라서, ○○병원에서는 ★★★★★의 수의계약 체결권 상실에 따른 문제점 해결방안 등 대처방안을 수립하여 업무를 추진함으로써 경비업무의 공백이 발생하지 않도록 노력하여야 합니다.

그런데, ○○병원 경비용역 계약현황을 살펴본 결과, 계약기간이 '16.3.31.부로 종료되고 ★★★★★의 수의계약 체결권이 '15.12.31.부로 상실됨을 충분히 인지하고 있었음에도 경비업무 공백 방지를 위한 대책을 수립하지 않고 계약기간 종료 후 단순히 계약유지가 불가능 하다는 내용의 내용증명을 ★★★★★에 2회('16.4.1., '16.4.22.) 발송한 사실이 있습니다.

더불어, ★★★★★와의 경비용역 계약기간('15. 4. 1. ~ '16. 3.30.)이 만료되었음에도 ★★★★★에서 경비업무를 감사기간 현재까지 수행하고 있어 계약기간 종료 후에도 계약서 작성 없이 ★★★★★에 용역비를 지급하여야 하는 등 경비용역 계약업무가 적정하게 이루어지지 않고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 계약업체에 지급한 면세대상 주민세 종업분 2,539,271원을 환수 조치하고 계약업체를 조속히 선정하여 계약서 없이 용역대금을 지급하는 일이 없도록 조치하시기 바라며,(시정)

○ ▼▼이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.